

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 17 26PM 4:23
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
Ang

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1257

INFORME NEGATIVO

1 de Septiembre.
~~—~~ de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del P. del S. 1257, **no recomienda** a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

MDA
El Proyecto del Senado 1257, (en adelante "P. del S. 1257"), según radicado, tiene como propósito enmendar el inciso (g) de la Sección 1022.03 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", a los fines de aclarar que la Contribución Mínima Tentativa no se aplicará a las Corporaciones y Entidades sin Fines de Lucro; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA MEDIDA

El P. del S. 1257 propone enmendar el inciso (g) de la Sección 1022.03 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011", con el propósito de aclarar que la Contribución Mínima Tentativa no será aplicable a las corporaciones y entidades sin fines de lucro, independientemente de que estas hayan obtenido o no una exención contributiva.

La medida surge ante la incertidumbre creada por la Ley 257-2018, que estableció una contribución mínima tentativa de \$500 o el 18.5% del ingreso neto alternativo mínimo, lo que resulte mayor. De la Exposición de Motivos se desprende que el lenguaje vigente podría interpretarse como aplicable a corporaciones sin fines de lucro no exentas, aun cuando no hayan generado ingresos o hayan operado con pérdidas. Igualmente, se

explica que algunas organizaciones sin fines de lucro no solicitan la exención contributiva por razones económicas o porque sus actividades son de carácter cívico, residencial, religioso, cultural o de servicio comunitario. La medida dispone que las corporaciones o entidades sin fines de lucro no estarán sujetas a la Contribución Mínima Tentativa, aun cuando no estén exentas de contribución bajo el Código.

Asimismo, el proyecto autoriza al Departamento de Hacienda a cancelar las deudas acumuladas por dicha contribución si las organizaciones evidencian que han presentado su solicitud de exención contributiva o que esta se encuentra en trámite. Como medida transitoria, suspende la imposición de penalidades, recargos e intereses mientras el Departamento de Hacienda evalúa y adjudica dichas solicitudes.

Durante el proceso de evaluación legislativa del P. del S. 1257, esta Comisión solicitó ponencias a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). Al momento de la redacción de este informe, la Comisión contaba únicamente con el Informe de la OPAL.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (OPAL), mediante el Informe 2027-030, evaluó el efecto fiscal del P. del S. 1257, el cual propone excluir a las corporaciones y entidades sin fines de lucro de la aplicación de la Contribución Mínima Tentativa, aun cuando estas no hayan obtenido formalmente una exención contributiva.

MPA

Para determinar el impacto fiscal de la medida, la OPAL tomó en consideración a las organizaciones sin fines de lucro que radicarón su Informe Anual ante el Departamento de Estado y las nuevas corporaciones sin fines de lucro incorporadas durante los años 2025 y 2026. Se identificaron 18,122 entidades como potenciales beneficiarios. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico publica un listado de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) exentas de contribución sobre ingresos. Sin embargo, la información más reciente disponible corresponde al año 2015, cuando se registraron 7,279 solicitudes de exención contributiva presentadas por organizaciones sin fines de lucro. De estas, 472 solicitudes fueron denegadas o las exenciones previamente concedidas fueron revocadas, lo que representa aproximadamente un 6.5% del total de solicitudes.

La OPAL asumió que el 6.5% de las corporaciones sin fines de lucro no cuenta con exención contributiva y estaría sujeto a la Contribución Mínima Tentativa. Para producir un estimado mínimo, utilizó una contribución de quinientos dólares (\$500) por cada entidad beneficiada, aunque reconoce que el monto podría ser mayor en aquellos casos en que corresponda aplicar el porcentaje sobre el ingreso neto alternativo mínimo.

A partir de estos supuestos, la OPAL estima que la aprobación del P. del S. 1257 produciría un efecto fiscal mínimo potencial de \$588,965 para el año fiscal 2027. Este efecto representa la reducción potencial en los recaudos del Gobierno asociada a la eliminación de la Contribución Mínima Tentativa para aquellas organizaciones sin fines de lucro que actualmente no cuentan con exención contributiva. La OPAL advierte que se trata de un estimado mínimo, debido a que algunas de estas entidades podrían estar sujetas a una contribución mayor a los quinientos dólares (\$500), de acuerdo con las tasas establecidas en la Sección 1022.03 del Código.

Es importante señalar que el estimado fiscal de \$588,965 no incorpora el impacto económico relacionado con la cancelación de las deudas contributivas acumuladas, según dispone la Sección 2 del proyecto. Por tanto, el efecto fiscal total de la medida podría ser mayor al estimado por la OPAL, dependiendo del número de organizaciones que cualifiquen para la cancelación de deudas y del monto de las obligaciones correspondientes.

En síntesis, la OPAL concluye que el P. del S. 1257 tendría un efecto fiscal potencial de \$588,965 para el año fiscal 2027, sin considerar el impacto fiscal de la cancelación de las deudas acumuladas. La aprobación de la medida tendría como principal efecto contributivo la eliminación de la Contribución Mínima Tentativa para las corporaciones y entidades sin fines de lucro que actualmente estarían sujetas a esta, así como posibles alivios adicionales para aquellas organizaciones con solicitudes de exención contributiva pendientes ante el Departamento de Hacienda.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado certifica que el P. del S. 1257 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Luego de realizar un análisis y evaluación del P. del S. 1257, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico reconoce el propósito loable de la medida de aclarar los parámetros de la Contribución Mínima Tentativa a las corporaciones y entidades sin fines de lucro. No obstante, no ha sido posible precisar con exactitud el impacto fiscal que conllevaría su aprobación. La misma requiere un análisis fiscal más detallado en cuanto a su impacto sobre los recaudos del Fondo General, ya que la data disponible sobre las corporaciones y entidades sin fines de lucro no se encuentra actualizada, lo que dificulta determinar cuántas organizaciones se beneficiarían de las disposiciones de la medida. Asimismo, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) señaló que no le es posible estimar la cancelación de las deudas

contributivas acumuladas bajo la Ley 257-2018, porque esto dependerá del número de organizaciones que cualifiquen para la cancelación de deudas, así como de la cantidad de obligaciones contributivas correspondientes a cada una de ellas.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, ante esta incertidumbre fiscal al momento de la redacción de este Informe, y en cumplimiento de la responsabilidad fiscal del Gobierno de Puerto Rico, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA no recomienda la aprobación del P. del S. 1257.

Respetuosamente sometido,



Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta

Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA